

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Konstanz

Postfach 10 19 42

78419 Konstanz

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Ostrach

E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 28.12.25

Aktenzeichen: 40 UJs 3065/25

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Többens,

vielen Dank für Ihre Weiterleitung meiner Strafanzeige an weitere Staatsanwaltschaften.

Ich möchte Sie jedoch auf konkrete Fälle auch in Ihrem Zuständigkeitsbereich hinweisen:

BHKWs Konstanz

Anlage	CO ₂ /Jahr	Carbon Removal 20 J (500 €/t)
Universität Konstanz	6.000 t	60 Mio. €
Bodenseetherme	1.050 t	10,5 Mio. €
Pfeiferhölzle	150 t	1,5 Mio. €
Parkstift Rosenau	150 t	1,5 Mio. €
Laubenhof	150 t	1,5 Mio. €
Tannenhof	54 t	540.000 €
Herose 1+2	54 t	540.000 €
Summe	~7.608 t	76 Mio. €

Es gibt sicherlich noch viele weitere Anlagen in Ihrem Zuständigkeitsbereich (vielleicht Zementwerke, Müllverbrennung oder Krankenhäuser). Ich schaffe es aber leider nicht alle CO₂-Emissionen Bundesweit zu recherchieren. Einen guten Überblick liefert z.B. die Seite <https://climatetrace.org/>

Rechtliche Argumentation

1. Die Klimaschutzziele sind rechtlich bindend (Pariser Abkommen, Bundes-Klimaschutzgesetz § 1, § 13), die wissenschaftlichen Anforderungen sind noch viel strenger.
2. Jede heute genehmigte CO₂-Emission muss künftig durch Carbon Removal ausgeglichen werden, da das deutsche CO₂-Budget bereits weit überschritten ist.
3. Diese Carbon-Removal-Kosten (500-1.000 €/Tonne CO₂) sind gesicherte Verbindlichkeiten, vergleichbar mit z.B. Renaturierungsverpflichtungen bei Steinbrüchen.
4. Auch wenn das Pariser-Abkommen/KSG nur „deutlich unter 2 Grad“ fordert, und man der fehlerhaften Schlussfolgerung unterliegen könnte, dass damit das 1,5 Grad Ziel nicht rechtlich bindend sei, möchte ich dem widersprechen:
 - Deutschlands Anteil am globalen Klima ist beträchtlich höher als der Durchschnitt. Würden alle anderen Länder mit Ihren Emissionen gleichziehen, also auf die gleiche pro-Kopf Emission wie Deutschland gelangen, dann läge die globale Temperatur weit über 3 Grad – mit katastrophalen Kippunkt-Kaskaden.
 - Solange also die internationale Rechtsordnung noch Anerkennung findet, sind alle weiteren CO₂-Emissionen in Deutschland auch von Deutschland entweder wieder zu entfernen oder deren Entfernung zu finanzieren.
 - Wissenschaftlich gesehen, also wie im UVPG durch „fachliche Prüfung“ gefordert, ist also nicht das KSG bindend, sondern die Rückkehr zu 1,5 Grad. Eine dauerhafte Überschreitung der 1,5 Grad hat Kaskaden von Kippunkten zur Folge. Ganz unabhängig vom KSG ist also eine Rückkehr zu 1,5 Grad bis zum Jahre 2100 durch Carbon-Removal unabdingbar. Die wissenschaftlich aufgezeigten Wege für die Menschheit beinhalten lediglich einen temporären „Overshoot“ der Temperatur.
 - Damit die Menschheit überhaupt Carbon-Removal in den benötigten Massstäben entwickeln und Skalieren kann, ist eine sofortige Investition entsprechend den aktuellen Kosten in diese Technologie alternativlos. (Das ist gleichzeitig eine riesen Chance für Deutschland in wenigen Jahren Weltmarktführer in dieser Technologie zu werden.)

Mögliche Straftatbestände

§ 266 StGB - Untreue: Amtsträger haben eine Vermögensbetreuungspflicht für ihr Bundesland. Wer wissentlich Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe schafft, ohne diese auszuweisen oder den Entscheidungsträgern offenzulegen, könnte seine Vermögensbetreuungspflicht verletzen.

Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze: Die Landeshaushaltsordnungen verlangen:

- Grundsatz der Haushaltswahrheit
- Grundsatz der Haushaltsvollständigkeit
- Ausweis zukünftiger Verbindlichkeiten

Das systematische Verschweigen von Verbindlichkeiten in dieser Größenordnung müsste auch strafrechtlich relevant sein.

Es bedarf keiner speziellen "Carbon-Removal-Ausweisvorschrift":

Genauso wie niemand eine spezielle Verwaltungsvorschrift benötigt, die vorschreibt, dass Renaturisierungskosten bei Steinbrüchen ausgewiesen werden müssen - das ergibt sich aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen - genauso verhält es sich bei Carbon-Removal-Kosten.

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze und die Vermögensbetreuungspflicht reichen als Rechtsgrundlage vollkommen aus.

Der entscheidende Punkt

Entweder gehen wir davon aus, dass Deutschland seine rechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllen wird (dann wäre auch jede andere Rechtsanwendung obsolet), oder wir gehen von einem funktionierenden Rechtsstaat aus - dann sind diese Kosten aber real und müssen transparent gemacht werden.

Bei Verbindlichkeiten in Höhe von Hunderten Millionen bis Milliarden Euro kann nicht mehr von "Ermessensspielraum" oder "vertretbarer Auslegung" gesprochen werden. Das systematische Verschweigen solcher Summen gegenüber Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit überschreitet die Grenze zur strafrechtlichen Relevanz.

Ich bitte Sie zu prüfen, ob nicht zumindest ein Anfangsverdacht für Untreue (§ 266 StGB) vorliegt, wenn Amtsträger systematisch Verbindlichkeiten in dieser Größenordnung schaffen, ohne sie auszuweisen.

Sollten Sie weiterhin keine strafrechtliche Relevanz sehen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, an welche Stelle ich mich alternativ wenden sollte (Rechnungshof, Verwaltungsgericht, Dienstaufsicht?).

Es ist an der Zeit,

dass Staatsanwälte, als höchst angesehene Vertreter unseres Rechtsstaats, dieser "Don't Look Up"-Mentalität entgegenwirken. Die politische Ignoranz gegenüber bezifferbaren Zukunftskosten in Milliardenhöhe sollte nicht länger hingenommen werden.

Ich bitte Sie eindringlich: Nutzen Sie Ihre Position, um durch Verfahren oder Ermahnungen an die Behörden klarzustellen, dass das systematische Verschweigen dieser Verbindlichkeiten künftig strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Fordern Sie, dass Carbon-Removal-Kosten ab sofort in allen UVPs und Genehmigungsverfahren öffentlich ausgewiesen werden. Negative Vorprüfungen bei Projekten, die auch nur potentiell CO₂-Emissionen enthalten könnten, sind rechtswiedrig.

Dies ist kein "grüner Aktivismus", sondern schlichte Haushaltswahrheit. Die Transparenz über diese Kosten ist ein entscheidender Hebel im Klimaschutz: Sie ermöglicht es der Politik und Öffentlichkeit, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen und macht alternative, klimafreundliche Projekte in vielen Fällen als wirtschaftlich überlegen erkennbar.

Sie geben damit unseren Entscheidungsträgern ein unverzichtbares Werkzeug an die Hand, um rational und im Interesse zukünftiger Generationen zu handeln. Lassen Sie diese Chance nicht ungenutzt verstreichen. Bitte treten Sie in Kontakt mit befreundeten Staatsanwaltschaften um diese Last nicht alleine tragen zu müssen. Jede Staatsanwaltschaft hat vergleichbare CO₂-Emittenten im jeweils eigenen Zuständigkeitsbereich.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Kechel

Bitte nehmen Sie folgende Dokumente zur Kenntnis (auch zum einfachen Download per Anklicken unter <https://co2-entnahme.info/> verlinkt):

1. Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsvollständigkeit (PDF, 87 KB) <https://co2-entnahme.info/attachments/1-Grundsatz-der-Haushaltswahrheit-und-Haushaltsvollstaendigkeit.pdf>
2. PIK-Stellungnahme für das BVerfG zu Carbon-Removal-Kosten (PDF, 630 KB) https://co2-entnahme.info/attachments/2-Stellungnahme-BVerfG_PIK_10.11.2025_final.pdf
3. Ariadne-Analyse: CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (PIK 2023) (PDF, 875 KB) https://co2-entnahme.info/attachments/3-Ariadne-Analyse_CO2-Entnahme_Januar2023.pdf
4. BVerfG-Beschluss 24.03.2021: Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip (PDF, 155 KB) https://co2-entnahme.info/attachments/4-BVerfG-Beschl-2021_3_1519.pdf
5. Carbon-Removal: 1:1-Zuordnung und wissenschaftliche Grundlagen (PDF, 361 KB) <https://co2-entnahme.info/attachments/5-Carbon-Removal.pdf>
6. Klimaschadens-Kostenliste: Abgrenzung zu anderen Klimakosten (PDF, 140 KB) <https://co2-entnahme.info/attachments/6-Klimaschadens-Kostenliste.pdf>